



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 Reg. Delibere	OGGETTO	
Del 08/09/2021	<i>Ricorso al Ministero della giustizia –Commissariato Usi civici della Calabria – CZ</i> <i>Proposto dal Comune di Borgia - Nomina consulente di parte- Atto d' indirizzo</i>	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

Settore
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2021** Addì **otto** Del mese di **settembre**
Alle ore **12:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI
4	CACCIA	Franco	Assessore	NO
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	NO

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal segretario la presenza dell' Vice Sindaco avv. Carabetta Stefano in audio conferenza, ai sensi dell'art., 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 124 in data 25.11.2020, l'organo esecutivo dell'Ente emanava atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio contenzioso affinché il Comune di Squillace proponesse opposizione avverso il ricorso proposto dal Comune di Borgia al Ministero della Giustizia – Commissariato Usi Civici della Regione Calabria – Catanzaro, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;

che in ossequio al citato atto deliberativo, il Responsabile del Servizio contenzioso, con propria determinazione dirigenziale, n. 690 del 31.12.2020 conferiva incarico legale all'avv. Giovanni Costa del foro di Messina;

Dato atto:

che in data 26.08.2021, il citato professionista faceva pervenire all'Ente una nota, contenente la convocazione da parte del CTU, dott. agronomo Salvatore Aloï, per il giorno 20 settembre 2021, finalizzata all'apertura delle operazioni peritali;

che nella medesima missiva l'avv. Giovanni Costa, evidenzia la necessità per l'Ente, di provvedere alla nomina di un proprio consulente di parte che possa assistere alle operazioni peritali e coadiuvare la difesa in giudizio;

Valutata pertanto l'opportunità di aderire alla richiesta formulata dall'avv. Giovanni Costa, al fine di far valere al meglio le ragioni di questo Ente;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00, trattandosi di mero atto di indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda alla nomina di un consulente di parte che possa assistere alle operazioni peritali e coadiuvare la difesa nella causa n. 4/2020 vertente tra Comune di Borgia contro Comune di Squillace ;

2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 76

Del 08/09/2021

IL PRESIDENTE

F.to dott. P.Muccari

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

E' copia conforme all'originale

Il segretario comunale
Dott. Giuseppina Ferrucci

